

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6966/2537	พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยนาท	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สม เจตน์ ทองวัฒนา	โจทก์
	นาย วัฒนา เพ็รี	จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 265, มาตรา 268

จำเลยกับพวกหลอกลวงโจทก์ร่วมว่าพวกของจำเลยคือผู้มีชื่อและขอกู้ยืมเงินโจทก์ร่วมโดยทำสัญญากู้ยืมเงินกับมอบโฉนดที่ดินซึ่งผู้มีชื่อดังกล่าวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ร่วมยึดถือไว้โดยมีเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้เงินจากโจทก์ร่วม และมีให้โจทก์ร่วมใช้สัญญากู้ยืมเงินนั้นเป็นหลักฐานฟ้องร้องเรียกเงินคืน จึงมีความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ เมื่อจำเลยกับพวกได้มอบสัญญากู้ยืมเงินนั้นให้โจทก์ร่วมยึดถือไว้ จึงมีความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอมอีกกระทงหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 4 คน ที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกัน คือ วันที่ 15 เมษายน 2535 เวลากลางวัน จำเลยกับพวกร่วมกันปลอมสัญญากู้ยืมเงินอันเป็นเอกสารสิทธิทั้งฉบับด้วยการปลอมลายมือชื่อนางแก้ว ใจแสน ในช่องผู้กู้เพื่อให้ นายสมเจตน์ ทองวัฒนา ผู้เสียหายและบุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและบุคคลอื่น ตามวันเวลาดังกล่าวจำเลยกับพวกโดยทุจริตร่วมกันหลอกลวงผู้

เสียหายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง และโดยแสดงตนเป็นคนอื่นโดยจำเลยกับพวกให้พวกของจำเลยคนหนึ่งแสดงตนกับ ผู้เสียหายว่าเป็นนางแก้ว ใจแสน เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1971 ตำบลวังไก่อ่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และนำโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมสัญญากู้ยืมเงินที่ ทำปลอมขึ้นแสดงต่อผู้เสียหายเพื่อขอกู้ยืมเงินจำนวน 80,000 บาท ซึ่งเป็นเท็จ ความจริงจำเลยกับพวกไม่มีเจตนาจะกู้ยืมเงินและยอมผูกพันตามสัญญากู้ยืมเงินที่ ทำปลอมขึ้น จากการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อมอบเงินจำนวน 80,000 บาทให้จำเลยกับพวกไป และวันที่ 24 เมษายน 2535 เวลากลางวัน จำเลย กับพวกร่วมกันปลอมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินอันเป็นเอกสารสิทธิทั้งฉบับด้วยการ ปลอมลายมือชื่อของนางแก้ว ใจแสน ลงในช่องผู้กู้เพื่อให้ผู้เสียหายและบุคคลอื่นหลง เชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและ บุคคลอื่นตามวันเวลาดังกล่าวจำเลยกับพวกโดยทุจริตร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหาย ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดย แสดงตนเป็นคนอื่น โดยจำเลยกับพวกให้พวกของจำเลยคนหนึ่งแสดงตนเป็นนาง แก้ว ใจแสน เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1971ตำบลวังไก่อ่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัด ชัยนาท ขอกู้ยืมเงินจากผู้เสียหายจำนวน 20,000 บาท ซึ่งเป็นเท็จ ความจริงจำเลย กับพวกไม่มีเจตนาจะกู้ยืมเงินและยอมผูกพันตามสัญญากู้ยืมเงินที่ทำปลอมขึ้น จาก การหลอกลวงดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อมอบเงินจำนวน20,000 บาท ให้จำเลย กับพวก เหตุเกิดที่ตำบลหันคา อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท วันที่ 1 กรกฎาคม 2535 จำเลยเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน ในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงแต่ปฏิเสธข้อหาร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมขอ ให้ลงทะเบียนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 265, 268, 341, 342พระราช บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2536มาตรา 4 และให้ จำเลยคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 100,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายสมเจตน์ ทองวัฒนา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 342(1) ประกอบมาตรา 341, 83 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 กระทงหนึ่ง กับมีความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 อีกกระทงหนึ่ง แต่การใช้นี้เกิดจากการทำปลอมเอกสารสิทธิกระทงแรกด้วยตามมาตรา 268 วรรคสอง ให้ลงโทษทั้งสองกระทงตามมาตรา 268 วรรคแรก กระทงเดียว จำเลยกระทำความผิดฐานนี้อีกหนึ่งครั้ง จึงเป็นความผิดสองกระทงให้จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมโทษสองกระทง จำคุก 4 ปีคำให้การจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 100,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342(1), 91 เรียงกระทงลงโทษจำคุกกระทงละ 2 ปี รวมสองกระทงให้จำคุก 4 ปี คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาค้ำอกกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ เพียงว่าการกระทำของจำเลยกับพวกเป็นความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามโจทก์ฟ้อง ด้วยหรือไม่ ข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2535 จำเลยกับพวกซึ่งเป็นหญิงอีก 4 คน คือนางเพยาร์ จันทร อายุ ประมาณ 60 ปี นางสมพิศ จันทร นางเรณู เพรี และนางเล็กหรือสุดใจ ใจแสน ได้มาหา โจทก์ร่วมและขอกู้ยืมเงิน 80,000 บาท จำเลยอ้างว่านางเพยาร์ คือนางแก้ว ใจแสน เป็นคนขอกู้โดยมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 1971 ตามเอกสารหมาย จ.1 ที่มีชื่อนางแก้ว ใจแสน เป็นเจ้าของเป็นประกัน โจทก์ร่วมเชื่อว่านางเพยาร์ คือนางแก้ว ใจแสน จริงจึง ให้กู้ แล้วนางเพยาร์กับนางสมพิศได้ทำสัญญาเป็นผู้กู้ร่วมกันโดยนางเพยาร์ลงชื่อ เป็นนางแก้ว ใจแสน ส่วนนางสมพิศลงชื่อเป็นนางแวหรือแว่ว ใจแสน ในสัญญากู้ ยืมเงินตามเอกสารหมาย จ.2 ต่อมาวันที่ 24 เดือนเดียวกันจำเลยกับพวก 4 คน ดัง กล่าวได้มาขอกู้ยืมเงินจากโจทก์ร่วมเพิ่มอีก 20,000 บาท นางเพยาร์ได้ทำสัญญากู้ ยืมเงินให้โจทก์ร่วมไว้อีกหนึ่งฉบับ โดยลงชื่อในช่องผู้กู้ว่านางแก้ว ใจแสน ตาม เอกสารหมาย จ.3 เห็นว่า จำเลยกับพวกหลอกลวงโจทก์ร่วมว่าพวกของจำเลยคือผู้ มีชื่อตามที่อ้าง และขอกู้ยืมเงินโจทก์ร่วมโดยทำสัญญากู้ยืมเงินกับมอบโฉนดที่ดินซึ่ง มีชื่อพวกจำเลยที่อ้างให้โจทก์ร่วมยึดถือไว้ การกระทำของจำเลยกับพวกมีเจตนา หลอกริดเพื่อให้ได้เงินจากโจทก์ร่วม และมีให้โจทก์ร่วมใช้สัญญากู้ยืมเงินนั้นเป็นหลัก ฐานฟ้องร้องเรียกเงินคืน ทำให้โจทก์ร่วมได้รับความเสียหาย จำเลยกับพวกจึงมี ความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ เมื่อจำเลยกับพวกได้มอบสัญญากู้ยืมเงินนั้น ให้โจทก์ร่วมยึดถือไว้ จำเลยกับพวกจึงมีความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอม อีกกระทงหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องในความผิดเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวไม่ต้องด้วย ความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ชัยนาท พันดาวงศ์-สะสม ลิริเจริญสุข-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ก่อนหน้านี้ มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 510/2530 วินิจฉัยว่าการที่จำเลยตัดเลขหมายประจำแซชชีรถยนต์คันสีแดงออกแล้วตัดเอาหมายเลขประจำแซชชีของรถยนต์คันสีฟ้ามาเชื่อมต่อไว้แทนเมื่อหมายเลขประจำแซชชีรถยนต์คันสีฟ้าเป็นหมายเลขประจำรถยนต์ที่แท้จริงแม้จะนำมาติดกับรถยนต์คันอื่นแต่ไม่มีการขูดลบแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวอักษรหรือตัวเลขหมายแต่อย่างใด จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสาร เพราะความผิดฐานปลอมเอกสารนั้น จะต้องมีการปลอมแปลงเอกสารทั้งฉบับหรือแต่บางส่วน หรือกระทำให้ข้อความหรือความหมายในเอกสารที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เห็นว่า คดีนี้จำเลยไม่ได้มีการขูดลบแก้ไข เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารที่แท้จริง หรือทำปลอมแปลงขึ้นทั้งฉบับให้ดูเหมือนกับเอกสารที่แท้จริง จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารหรืออย่างไร ความจริงแล้วความผิดฐานปลอมเอกสารซึ่งมีการกระทำหลายประการทั้งทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือบางส่วน ทำปลอมในที่นี้ต่างกันปลอมเงินตรา ดวงตรา รอยตรา แสตมป์หรือตัวซึ่งต้องมีของแท้และทำให้ดูเหมือนของแท้ แต่การปลอมเอกสาร ไม่จำเป็นต้องมีของแท้ เพราะเงินตรา ดวงตรา รอยตรา ฯลฯ ต้องมีกฎหมายกำหนดขึ้น จึงต้องทำให้ดู

เหมือนสิ่งที่ได้กำหนดขึ้นนั้น ตัวก็ทำนองเดียวกัน แม้ผู้ออกตัวจะออกในรูปใดก็ได้ แต่ต้องกำหนดลักษณะตัวของตนทำออกจำหน่ายจึงจะเป็นตัว การปลอมจึงต้องทำให้ดูเหมือนตัวนั้น แต่เอกสารจะมีขึ้นในรูปใด ๆ ก็ได้ เหตุนี้การปลอมเอกสารจึงไม่ต้องมีเอกสารที่แท้จริงอยู่ก่อนและไม่ต้องทำให้เหมือนของจริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1650/2493) ก็เป็นเอกสารปลอมได้ ให้สังเกตคำว่าเอกสารที่แท้จริง ไม่ได้หมายถึงเท็จหรือจริง ไม่ได้หมายความว่าความหมายของเอกสารอันแท้จริงนั้นเป็นจริง เอกสารปลอมต่างกับเอกสารเท็จ เอกสารแท้จริงอาจมีข้อความเท็จก็ได้ เอกสารปลอมอาจมีข้อความตรงกับความจริงก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 135/2522) เอกสารมิได้เกิดขึ้นได้เองต้องมีผู้ทำขึ้น และตัวเอกสารนั้นเองย่อมแสดงว่าผู้ใดทำขึ้นจึงพึงเล็งถึงผู้ทำเอกสาร คือเอกสารนั้นในตัวของมันเองดูแล้วเห็นได้ว่าผู้ใดทำขึ้น และความจริงผู้นั้นทำขึ้นจริงหรือไม่ ถ้าเอกสารแสดงว่า ก. เป็นผู้ทำ แต่ความจริงข. ต่างหากเป็นผู้ทำ โดย ก. มิได้ใช้หรือให้อำนาจ ข. ทำเอกสารนั้นก็ไม่ใช่เอกสารของ ก. อันแท้จริง แม้ข้อความจะตรงตามความเป็นจริงซึ่งผู้ทำเอกสารเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นโดยสุจริตใจก็เป็นเอกสารปลอม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 617/2481, 795/2518) ถ้าเอกสารนั้น ก. ทำขึ้น แม้ข้อความจะเท็จทั้งหมด ก็ไม่เป็นเอกสารปลอม ซึ่งตามคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้ก็ตัดสินเช่นเดียวกันที่ว่าเพื่อบริษัทให้โจทก์ร่วมใช้สัญญากู้ยืมเงินนั้นเป็นหลักฐานฟ้องร้องเรียกเงินคืน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจำเลยมีเจตนาให้เห็นว่าพวกของจำเลยคือนางแก้ว ใจแสนเป็นผู้ทำขึ้นนั่นเอง ส่วนกรณีตัวเลขตัวถึงรถยนต์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 510/2530 นั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยเห็นว่า เอกสารหมายถึงตัวเลข ตัวอักษรที่อ่านหรือเห็นความหมายได้โดยการสัมผัสทางตา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1141/2523, 414/2531) การปลอมจึงต้องปลอมต่อ "เอกสาร" ดังกล่าว พฤติการณ์ที่ศรัณย์พิทักษ์กุล